石狮市市场监督管理局
行政处罚决定书

狮市监处罚〔2025〕9016号

当事人：石狮友信达进出口贸易有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350581MA31J4WH0H

住所：福建省泉州市石狮市祥芝镇高祥业路69号

法定代表人：欧阳良博

身份证件号码：**********

2025年7月16日，本局根据投诉举报线索依法对石狮友信达进出口贸易有限公司在淘宝平台网店泓一食品旗舰店销售商品“泓一轻乳酪纸杯小蛋糕单独包装儿童甜品早餐面包零食点心整箱批发”网页（https://detail.tmall.com/item.htm?id=723674691529&ns=1&pisk=gC9ExjaC2vHEVj7dtd6zu95VTv6dZTuXtL_5q3xlAwbhAU6yaEQ_FDBIwT8P7UQCO9bQUL7Mm0eIvXClzeBhwB_5RaWy2EoslxMXvHBRnqgjh-7u1wWYE7fuPNfGcTS3coXi6HBRE4r_EjM2veK2ij2lqGmNVgwhxUVhsPb0484krwfgSiSAETYutNjGvgjuxM2nbPjP274hrgDGIis7xTfkrhmN2NjhETcDkKv-Qi5nj3nTaJDE01bDxNyu3oINtdHAS84pIM-NoHV8E8vNY6JSdtbVr60kDspBmYy0dnRGIgJ-m77PgQvCIp0in1CkaUj964PPuQxBMd5_qmbDphvAI1Mmb9vyWIQA1f3Obp9fMZCaSx7B_FvFsK0Z1hCvbpfcnxUhPCt2UgJ-yA82qndl_LzF4AaRj59MeyHLa6j0bZiZbqTy3CY16DK4w7CKvG7jvkF8w6j0bZiZb7FR9UIN1DEd.&priceTId=2150447a17525407816322200e1cf2&skuId=5801595953031&spm=a21n57.sem.item.2.2054350f7BQAqa&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%228062a24b404f8640655d7d6ab6563793%22%7D&xxc=ad_ztc）进行检查，检查发现当事人销售的“泓

一轻乳酪纸杯小蛋糕单独包装儿童甜品早餐面包零食点心整箱批发”对外宣传价格的内容为轻乳酪蛋糕到手价8.8起，但实际购买时并没有8.8元的产品类别可以选择,至少需要9.9元才可以购买。当事人涉嫌违反了《明码标价和禁止价格欺诈规定》第二十条第一款第（一）项的规定，本局于2025年7月22日予以立案调查。执法人员对谢雅婷进行询问调查，当事人向本局提交相关证明材料,执法人员围绕当事人涉嫌发布虚假价格的违法行为收集相关证据材料，确定其违法事实。2025年9月15日案件调查终结。

当事人通过淘宝平台网店泓一食品旗舰店销售商品“泓一轻乳酪纸杯小蛋糕单独包装儿童甜品早餐面包零食点心整箱批发”，网页（https://detail.tmall.com/item.htm?id=723674691529&ns=1&pisk=gC9ExjaC2vHEVj7dtd6zu95VTv6dZTuXtL_5q3xlAwbhAU6yaEQ_FDBIwT8P7UQCO9bQUL7Mm0eIvXClzeBhwB_5RaWy2EoslxMXvHBRnqgjh-7u1wWYE7fuPNfGcTS3coXi6HBRE4r_EjM2veK2ij2lqGmNVgwhxUVhsPbO484krwfgSiSAETYutNjGvgjuxM2nbPjP274hrgDGIis7xTfkrhmN2NjhETcDkKv-Qi5nj3nTaJDE01bDxNyu3oINtdHAS84pIM-NoHV8E8vNY6JSdtbVr6OkDspBmYyOdnRGIgJ-m77PgQvCIp0in1CkaUj964PPuQxBMd5_qmbDphvAI1Mmb9vyWIQA1f3Obp9fMZCaSx7B_FvFsK0Z1hCvbpfcnxUhPCt2UgJ-yA82qndl_LzF4AaRj59MeyHLa6jObZiZbqTy3CY16DK4w7CKvG7jvkF8w6jObZiZb7FR9UINlDEd.&priceTId=2150447a17525407816322200e1cf2&skuId=5801595953031&spm=a21n57.sem.item.2.2054350f7BQAqa&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%228062a24b404f8640655d7d6ab6563793%22%7D&xxc=ad_ztc)产品销售页面对外宣传价格的内容为轻乳酪蛋糕到手价8.8起,但消费者点击进入详情页实际购买时没有8.8元的产品类别可以选择，至少需要9.9元才可以购买。经查，当事人销售的上述商品2025年4月14日之前在淘宝上做活动，“泓一轻乳酪纸杯小蛋糕单独包装儿童甜品早餐面包零食点心整箱批发”340g规定的价格为8.8元,当时购买时有8.8元类别的产品可以购

买。2025年4月14日，当事人重新上传宣传图片要在淘宝上做活动，对外宣传价格的内容为轻乳酪蛋糕到手价8.8起，“泓一轻乳酪纸杯小蛋糕单独包装儿童甜品早餐面包零食点心整箱批发”340g规格的价格还是要卖8.8元的，由于工作疏忽，活动没有生效，“泓一轻乳酪纸杯小蛋糕单独包装儿童甜品早餐面包零食点心整箱批发”340g规格没有及时更改价格，就按原价的9.9元的价格对外销售，使得上述商品消费者点击进入详情页没有8.8元类别的产品可以购买。直至案发时至，当事人共销售上述商品340g规格的467单，每单多销售了1.1元，共计多收取513.7元。当事人已主动在其网店主页公告让购买的消费者进行退差价,其中成功退了差价的181单，共计退还差价199.1元，其余286单，共计314.6元，因无法联系到消费者无法进行退还差价。当事人发布虚假价格的违法所得为513.7元，其中199.1元已退还。

上述事实，主要有以下证据证明：

1. 当事人提供的营业执照、法定代表人欧阳良博身份证复印件、委托授权书、被委托人谢雅婷身份证复印件，证明当事人的基本情况及委托授权情况；

2. 本局执法人员制作的电子数据证据提取笔录及网页图片，证明当事人发布虚假价格的事实；

3.本局执法人员对当事人的询问笔录，证明当事人发布虚假价格的具体情况；

4.当事人提供的“泓一轻乳酪纸杯小蛋糕单独包装儿童甜品早餐面包零食点心整箱批发”图片上传记录和“泓一轻乳酪纸杯小蛋糕单独包装儿童甜品早餐面包零食点心整箱批发”340g规格产品的销售记录，证明了当事人发布虚假价格的具体情况；

5. 当事人提供的退款公告及截图，证明了当事人已主动进行退款的事实；

6. 当事人提供的“泓一轻乳酪纸杯小蛋糕单独包装儿童甜品早餐面包零食点心整箱批发”340g规格产品订单的差价退款记录，证明当事人向消费者退还差价的具体情况；

7.执法人员拍摄的整改照片，证明当事人已及时改正违法行为的事实；

8.当事人提供的产品的进货材料，证明当事人销售的产品为合法购进的事实；

9.执法人员行政执法证复印件，证明：本案执法人员取得相应的行政执法资格。

2025年9月28日，本局向当事人送达了《行政处罚告知书》（狮市监罚告〔2025〕9016号），告知当事人拟对其作出“责令当事人改正发布虚假价格的违法行为，没收未退还的违法所得314.6元，并处罚款600元。”行政处罚的内容及事实、理由、依据和依法享有的陈述、申辩的权利，当事人在法定期限内未提出陈述和申辩意见。

《明码标价和禁止价格欺诈规定》第二十条第一款第（一）项规定“网络交易经营者不得实施下列行为：（一）在首页或者其他显著位置标示的商品或者服务价格低于在详情页面标示的价格；… …”；《中华人民共和国价格法》第十四条第一款第（四）项规定“经营者不得有下列不正当价格行为：… …（四）利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易；… …。”， 当事人的上述行为违反了上述规定，构成发布虚假价格的违法行为。依据《明码标价和禁止价格欺诈规定》第二十三条第一款规定“经营者违反本规定第十六条至第二十条规定的，由县级以上市场监督管理部门依照《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国电子商务法》、《价格违法行为行政处罚规定》等法律、行政法规进行处罚。”、《中华人民共和国价格法》第四十条第一款规定“经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改

正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。… …”和《价格违法行为行政处罚规定》第七条规定“经营者违反价格法第十四条的规定，利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。”应当责令当事人改正发布虚假价格的违法行为，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。

鉴于当事人积极配合市场监管部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的。符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第二项规定的可以从轻处罚的情形。参照《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-9条款从轻情节的规定，对当事人处违法所得1.5倍以下的罚款。

当事人上述行为违反了《明码标价和禁止价格欺诈规定》第二十条第一款第（一）项、《中华人民共和国价格法》第十四条第一款第（四）项之规定，依据《明码标价和禁止价格欺诈规定》第二十三条第一款、《中华人民共和国价格法》第四十条第一款、《价格违法行为行政处罚规定》第七条之规定，责令当事人改正发布虚假价格的违法行为,没收未退还的违法所得314.6元，并处罚款600元。

以上款项合计人民币玖佰壹拾肆元陆角，当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，根据非税收入缴款通知书上的缴款渠道（代收银行网点、手机银行、网上银行、支付宝、微信等）缴交罚没款，到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚的处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向石狮市人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以在收到行政复议决定书之日起十五日内依法向泉州市洛江区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

（以下信息请勿修改！！否则盖章会出错！！本段红字请忽略，盖章时会自动删除！！）

石狮市市场监督管理局

2025年10月13日

2025年10月13日

（以上信息请勿修改！！否则盖章会出错！！本段红字请忽略，盖章时会自动删除！！）

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。